

N. R.G. 2221/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Giovanna FERRERO

Presidente

Dott. Maria Elena CATALANO

Consigliere

Dott. Andrea Francesco PIROLA

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello

da

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliato in VIALE ABRUZZI 20 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. LODESANI VERONICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 1 MILANO presso lo studio dell'avv. GESUALDO MICHELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. AIMERITO MANUELA (*C.F._2*) VIA CERVA, 1 20122 MILANO;

Parte_2 (C.F. C.F._3), elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 1 MILANO presso lo studio dell'avv. GESUALDO MICHELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. AIMERITO MANUELA (C.F._2) VIA CERVA, 1 20122 MILANO;

APPELLATI

OGGETTO: simulazione- usufrutto

CONCLUSIONI

Per Controparte_2

“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, Giudice dottor Luciano Arcudi n. 809/2022 pubblicata il 7 giugno 2022 in causa RG n. 3672/2021 notificata in data 14 giugno 2022:

- Accertare e dichiarare la simulazione per interposizione fittizia di persona dell'atto di assegnazione a socio di cooperativa edilizia (scrittura privata del 27 marzo 2012, Notaio Persona_1 di Bollate, Rep. 65378, trascritta presso la competente Conservatoria in data 16 aprile 2012 – Registro Generale 6018- Registro Particolare 4183) con il quale il signor Controparte_1 e la signora

Parte_2 ottenevano dalla Organizzazione_1 l'assegnazione (a titolo di usufrutto, per quanto riguarda il primo, e a titolo di nuda proprietà, per quanto riguarda la seconda) di un'abitazione in villini in Rognano (PV), via San Giacomo con annessi fabbricati (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse), così censita:

Appartamento sito in Comune di Rognano (PV), via San Giacomo, 15, ad uso abitazione composto da ingresso al piano terra, soggiorno con angolo cottura, tre locali, due servizi e terrazzo al piano primo, locale sottotetto senza permanenza di persone al piano secondo sottotetto, con annesso vano autorimessa al piano terra, il tutto comunicante tramite scala interna censito al catasto fabbricati all'epoca dell'assegnazione (27 marzo 2012) (con intestazione alla parte assegnante) di detto Comune alla sezione urbana A, foglio 2 come segue:

- mappale 421 subalterno 5 via San Giacomo SNC piano T- 1-2 zona censuaria U categoria A/7 classe 3 vani 7 rendita catastale euro 433,82 (abitazione);*
- mappale 421 subalterno 3 via San Giacomo s.n.c. piano T zona censuaria U categoria C/6 classe 2, m² 14 rendita catastale euro 28,20 (autorimessa),*

il tutto in forza dell'inserimento in atti dal giorno 23 giugno 2011 ai sensi dell'articolo 1, sesto comma del DM 701 del 19 Aprile 1994 della citata variazione numero PV 0125631 di protocollo. L'immobile è oggi accatastato come segue:

Identificazione al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) come segue:

• Foglio 2, mappale 544, subalterno 5, categoria A7 di classe 3, piano T-1-2, consistenza vani 7, Totale: 151 m², Totale escluse aree scoperte: 143 m², rendita € 433,82, via San Giacomo.

• Foglio 2, mappale 544, subalterno 3, categoria C6 di classe 2, piano T, consistenza 14 m², rendita € 28,20, via San Giacomo;

- dichiarare, per l'effetto, che l'intestazione della nuda proprietà dell'immobile descritto al punto che precede alla signora **Parte_2** e dell'usufrutto al signor **Controparte_1** è simulata e, conseguentemente, che l'assegnatario della piena proprietà dell'immobile così descritto è, a far data dal 27 marzo 2012, il signor **Controparte_1** con ogni conseguenza di legge, ordinando altresì ogni trascrizione che dia atto della reale intestazione e proprietà dei beni;

- respingersi ogni avversaria domanda o eccezione, in quanto infondata. - con vittoria di spese e competenze del procedimento.

In via istruttoria:

Si insiste per l'ammissione delle prove dedotte nelle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. e qui di seguito si trascrivono (salvi errori o omissioni):

1. Prove per interrogatorio formale e per testimoni.

Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei signori **Controparte_1** e **Parte_2** e per testimoni sulle seguenti circostanze:

1. "vero che il signor **Controparte_1** diventava socio della **Organizzazione_1** [...] tra la fine del 2008 e i primi mesi del 2009";

2. "vero che il signor **Controparte_1** prenotava presso la **Organizzazione_1** [...] tra la fine del 2008 e i primi mesi del 2009, insieme alla sorella **Parte_3** il fabbricato di abitazione bifamiliare denominato "Edificio B", in costruzione sui terreni in Comune di Rognano (PV) contraddistinti ai mappali 420, 421 e 424 (in particolare: mappale 421), di cui al successivo atto di assegnazione del 27 marzo 2012 (doc. n. 3, che si rammostra)";

3. "vero che il signor **Controparte_1** prenotava presso la **Organizzazione_1** [...] nelle circostanze di cui al capitolo 2, il primo piano del fabbricato di abitazione bifamiliare denominato " **Org_2** ", di cui al successivo atto di assegnazione del 27 marzo 2012 (doc. n. 3, che si rammostra) in costruzione sui terreni in comune di Rognano (PV) contraddistinti ai mappali 420, 421 e 424 (in particolare: mappale 421), mentre la sorella **Parte_3** prenotava il piano terra del medesimo fabbricato";

4. "vero che nessun alloggio veniva prenotato tra il 2008 ed il 2011 dalla signora **Parte_2** presso la **Organizzazione_1** e che la stessa signora **Parte_2**, nel periodo citato (2008-2011) non era socia della **Organizzazione_1**";

5. "vero che in data 14 gennaio 2009 i signori **Controparte_1** e la signora **Parte_3** [...] effettuavano un pagamento in favore della **Organizzazione_1** per € 30.000, quale anticipo per la futura assegnazione rispettivamente del primo piano e del piano terreno dell' " **Org_2** " in costruzione a Rognano, mediante bonifico bancario effettuato da un conto corrente di **Controparte_1** e/o di **Parte_3** presso la Filiale di Binasco, via Filippo Turati 2 della **Organizzazione_3** (CRO **P.IVA_2**) e che il pagamento in tal modo effettuato veniva imputato per € 15.000 all'alloggio prenotato da **Controparte_1** ;

6. "vero che in data 22 dicembre 2009 **Controparte_1** e **Parte_3** effettuavano un pagamento in favore della **Organizzazione_1** per € 75.000, quale secondo acconto per la futura assegnazione rispettivamente del primo piano e del piano terreno

dell'“ Org_2 ” in costruzione a Rognano, mediante assegno bancario tratto sulla filiale di Assago, via Roma angolo via G. Di Vittorio, del Organizzazione_4 (assegno bancario n. 0733286458-08), da un conto di titolarità del signor Controparte_1 e/o della sorella Parte_3 e che il pagamento in tal modo effettuato veniva imputato per € 37.500 all'alloggio prenotato da Controparte_1 ;

7. “vero che in data 9 aprile 2010 Controparte_1 e la signora Parte_3 effettuavano un terzo pagamento, pari a € 10.000, in favore della Controparte_3

l. quale ulteriore acconto per la futura assegnazione rispettivamente del primo piano e del piano terreno dell'“ Org_2 ” in costruzione a Rognano, mediante bonifico bancario effettuato da un conto corrente di Controparte_1 e/o di Parte_3 presso la Filiale di Binasco, via Filippo Turati, 2 della Organizzazione_3 (CRO P.IVA_3) e che il pagamento in tal modo effettuato veniva imputato per € 5.000 all'alloggio prenotato da Controparte_1 ;

8. “vero che in data 16 marzo 2012 Controparte_1 effettuava due ulteriori pagamenti pari a € 5.000 e a € 8.500 , in favore della Organizzazione_1 quale ulteriore acconto per la futura assegnazione del primo piano dell'“ Org_2 ” in costruzione a Rognano da parte della Org_1 di cui al successivo atto di assegnazione del 27 marzo 2012 (doc. n. 3, che si rammostra), mediante assegni circolari (4022015820-04 – 4022015830-01) da un conto corrente di [...] Controparte_1 e/o di Parte_3 presso la Filiale di Binasco, via Filippo Turati, 2, della Organizzazione_3 ;

9. “vero che il 27 ottobre 2010, giorno in cui veniva messa in liquidazione la Organizzazione_1 [...] i soci della Organizzazione_1 erano in numero di 16 ed erano coloro che risultano dal verbale di messa in liquidazione della Org_1 , che si rammostra (doc. n. 17, che si rammostra)”;

10. “vero che alla data del 27 ottobre 2010 tutte le unità immobiliari realizzate dalla [...] Organizzazione_1 a Rognano erano state prenotate dai soci e che dovevano essere perfezionate solo alcune assegnazioni – e fra queste quella di Controparte_1 - mediante atto notarile, come risulta dal verbale dell'assemblea della Cooperativa in pari data (doc. n. 17, che si rammostra)”;

11. “vero che nell'anno 2011 la Organizzazione_1 ammetteva un nuovo socio e che tale socio era la signor Parte_2 ”;

12. “vero che la signora Parte_2 veniva ammessa quale socio della Organizzazione_1 [...] nell'anno 2011 su richiesta di Controparte_1 ;

13. “vero che Controparte_1 negli anni 2010 e 2011 ometteva di effettuare i pagamenti concordati con la Organizzazione_1 (doc. n. 15 –relazione sulla gestione e n. 18 – relazione sulla gestione, che si rammostrano), nonostante i solleciti”;

14. “vero che Controparte_1 ritardava la stipulazione dell'atto di assegnazione dell'alloggio prenotato preso la Organizzazione_1 oltre l'esercizio 2010”;

15. “vero che sino alla data dell'assegnazione degli immobili, avvenuta in data 27 marzo 2012 (doc. n. 3, che si rammostra) la quota del mutuo contratto dalla Organizzazione_1 con la Organizzazione_5 (doc. n. 10, che si rammostra) corrispondente all'alloggio prenotato da Controparte_1 è stata pagata dalla Organizzazione_1 ;

16. “vero che nell’anno 2010 Controparte_1 e Pt_3 Parte_3 hanno proposto una causa contro la Organizzazione_1 che si è conclusa con transazione nel primo trimestre dell’anno 2013 (doc. n. 14, 15 e 24, relazioni sulla gestione, che si rammostrano)”;
- 17.- “vero che il signor Testimone_1 presidente della Organizzazione_1 conosceva il signor Controparte_1 già nel 2008/primi mesi del 2009, in quanto entrambi erano residenti a Zibido San Giacomo”;
- 18.- “vero che nell’anno 2010 e nell’anno 2011 Controparte_1 informava la [...] Organizzazione_1 e per essa i suoi amministratori Testimone_1 CP_4 e Controparte_5 della propria posizione debitoria verso l’Erario e verso i creditori privati, comunque risultante dalla consultazione dei registri immobiliari (doc. n. 11, che si rammostra)”;
- 19.- “Vero che la situazione economica del signor Controparte_1 negli anni 2010-2011 era ostativa all’accollo, da parte sua, del mutuo contratto dalla Organizzazione_1 con la Organizzazione_6 (doc. n. 10, che si rammostra) per la quota corrispondente all’alloggio da lui prenotato (doc. n. 3., che si rammostra)”
- 20.- “vero che il signor Controparte_1 e la Organizzazione_1 in persona del legale rappresentante/liquidatore Testimone_1 concordavano, nell’anno 2011, che la nuda proprietà dell’alloggio prenotato dal signor Controparte_1 oggetto dell’assegnazione poi avvenuta il 27 marzo 2012 (doc. n. 3, che si rammostra) sarebbe stata formalmente assegnata alla signora Parte_2, mentre l’usufrutto sarebbe stato formalmente assegnato al signor Controparte_1 effettivo proprietario dell’immobile”;
21. “vero che, con il consenso della Organizzazione_5, il signor Controparte_1 [...] e la signora Parte_2 si accollavano in data 27 marzo 2012 (doc. n. 3, che si rammostra) il mutuo contratto dalla Organizzazione_1 con la [...] Organizzazione_6 (doc. n. 10, che si rammostra) per la cifra di € 147.500,00 corrispondente alla quota relativa all’alloggio ad essi assegnato rispettivamente a titolo di usufrutto e di nuda proprietà”;
22. “vero che negli anni 2006-2012 la signora Parte_2 incassava sui propri conti correnti i proventi dell’attività imprenditoriale di Controparte_1 riferendo ai debitori del signor Controparte_1 che tale modalità di pagamento era motivata dai problemi personali del signor Controparte_1 ;
23. “vero che alla data dell’assegnazione (27 marzo 2012) dell’immobile per cui è causa (doc. n. 3, che si rammostra) il signor Controparte_1 e la signora Parte_2 non erano coniugati”;
24. “vero che alla data dell’assegnazione (27 marzo 2012) dell’immobile per cui è causa (doc. n. 3, che si rammostra) la signora Parte_2 non era proprietaria di beni immobili e non aveva posizioni debitorie aperte”.

Si indicano a testi:

A. Su tutti i capitoli:

- Testimone_1 C.F._4 residente in Zibido San Giacomo, via Vivaldi 95;
- CP_4 C.F. C.F._5 residente in Casarile, (MI), Via Castelletto 35, cap. 20080;
 - Controparte_5 C.F. C.F._6
 - CP_6 C.F. C.F._7 ;
 - Controparte_7 C.F. C.F._8 ;
 - Controparte_8 C.F. C.F._9 ;
 - Parte_3 residente in Rognano, via San Giacomo, 15.

B. Limitatamente ad alcuni capitoli:

- il direttore della Filiale di Zibido San Giacomo, Piazza Roma, 5, della Organizzazione_6 [...] limitatamente ai capitoli 15, 19, 21, 23 e 24;
- il direttore della Filiale di Assago, via Roma angolo via G. Di Vittorio della Organizzazione_6 [...] limitatamente al capitolo 6, 23 e 24;
- il direttore della Organizzazione_3 Filiale di Binasco, via Filippo Turati, 2 limitatamente ai capitoli 5, 7, 8, 23 e 24:

25.- “vero che l’assegno 0733286458-08 per € 75.000 tratto sulla Organizzazione_5 , filiale di Assago, via Roma, angolo via G. Di Vittorio in favore della Organizzazione_1 [...] (prodotto in copia quale doc. n. 3 di parte convenuta, che si rammostra) è stato emesso in assenza di fondi alla data di presentazione per il pagamento (28 dicembre 2009 o giorni immediatamente precedenti o successivi)”;

26.- “vero che la Organizzazione_6 , ove peraltro vi era il conto corrente della Organizzazione_1 (numero 1146472), ha comunicato, in data 28 dicembre 2009 o nei giorni immediatamente precedenti o successivi, alla Organizzazione_1 in persona del suo Presidente Testimone_1 o di altro responsabile della Cooperativa, che l’assegno n. 0733286458-08, per € 75.000 tratto sulla Organizzazione_5 , filiale di Assago, via Roma, angolo via G. Di Vittorio in favore della Organizzazione_1 (prodotto in copia quale doc. n. 3 di parte convenuta, che si rammostra), del quale forniva copia al medesimo Testimone_1 o ad altro responsabile della Cooperativa, era risultato scoperto”;

27.- “vero che nei sessanta giorni successivi al 28 dicembre 2009, o comunque successivi alla data di presentazione dell’assegno per il pagamento, il signor Controparte_1 ha fatto confluire sul conto di traenza dell’assegno 0733286458-08, per € 75.000 tratto sulla Organizzazione_5 [...] , filiale di Assago, via Roma, angolo via G. Di Vittorio in favore della Organizzazione_1 [...] (prodotto in copia quale doc. n. 3 di parte convenuta, che si rammostra), i fondi necessari per il pagamento dell’importo facciale dell’assegno”;

Anche per i capitoli 25, 26 e 27 si chiede l’interrogatorio formale dei convenuti e si indicano a testi:

- il legale rappresentante e/o il Direttore della Organizzazione_6 filiale di Assago, Via Roma Angolo via Di Vittorio;
- il legale rappresentante e/o il Direttore della Organizzazione_6 filiale di Zibido San Giacomo, Piazza Roma, 5;
- Testimone_1 C.F._4 residente in Zibido San Giacomo, via Vivaldi 95;
- CP_4 C.F. C.F._5 residente in Casarile, (MI), Via Castelletto 35, cap. 20080.

2. Ordine di esibizione

- 2.1.- Si chiede ordinarsi ai signori Controparte_1 e Parte_2 , nonché ad Tes_1 [...] quale liquidatore della Organizzazione_1 e/o i signori CP_4 e CP_5 [...] quali componenti dell’ultimo Consiglio di Amministrazione della Organizzazione_7 [...] nonché ai signori CP_6 Controparte_7 e Controparte_8 amministratori della Organizzazione_1 sino al 2010 l’esibizione dei seguenti documenti:
- domanda di ammissione a socio della Organizzazione_1 del signor [...] Controparte_1
 - verbale di ammissione a socio della Organizzazione_1 del signor [...] Controparte_1

- atto di prenotazione dell'alloggio al primo piano dell'edificio denominato " Org_2 " realizzato dalla Organizzazione_1 per cui è causa e di cui all'atto di assegnazione del 27 marzo 2012 (doc. n. 3);

- copia ricevuta pagamento quota associativa effettuato da Controparte_1 in favore della Organizzazione_1

- copia dei bonifici e degli assegni pagati/emessi tra il 2009 e il 2012 in pagamento dell'edificio denominato " Org_2 " realizzato dalla Organizzazione_1 per cui è causa da Parte_4 e/o Parte_2 e in particolare:

1) dalla Organizzazione_3 Filiale di Binasco, via Filippo Turati, 2:

- in data 14 gennaio 2009 per € 30.000 (bonifico: CRO 95424922810 in favore del conto 1146427 della Organizzazione_8 Zibido San Giacomo- Piazza Roma, 5);

- in data 9 aprile 2010 per € 10.000 (CRO 00058303410 in favore del conto 1146427 della Org_6 Organizzazione_8 Zibido San Giacomo- Piazza Roma, 5),

- in data 16 marzo 2012 per € 5.000 (Assegno circolare: 4022015820-04) ed € 8.400 (assegno circolare: 4022015830-01)

2) dalla Org_6 Organizzazione_4 – Filiale di Assago, via Roma angolo via G. Di Vittorio:

- dell'assegno bancario in data 22 dicembre 2009 per complessivi € 75.000 (n. 0733286458-08) in favore della Organizzazione_1

- domanda di ammissione della signora Parte_2 a socia della Organizzazione_1 [...]

- verbale di ammissione a socio della Organizzazione_1 della signora Parte_2 ;

- copia ricevuta pagamento quota associativa effettuato da Parte_2 in favore della Organizzazione_1

- copia degli atti della causa proposta da Controparte_1 e dalla signora Parte_3 [...] contro la Organizzazione_1 nell'anno 2010, con relativo atto transattivo che ha definito la causa.

2.2.- In particolare, si chiede ordinarsi ai signori Testimone_1 CP_4 e Controparte_5 (liquidatore il primo e tutti componenti dell'ultimo Consiglio di Amministrazione della [...]

Organizzazione_9 , nonché al signor CP_6 Controparte_7 e Controparte_8 (amministratori della Cooperativa sino al 2010), l'esibizione del libro soci della Organizzazione_1 [...] per il periodo 2007-2012.

2.3.- Si chiede ordinarsi alla Organizzazione_3 Filiale di Binasco, via Filippo Turati, 2 in persona del legale rappresentante pro-tempore l'esibizione dei bonifici e dei relativi ordini, con indicazione del nominativo dell'ordinante e del titolare del conto (indicando se si tratta di Controparte_1 di Parte_3 di Parte_2 [...] o di altri soggetti) effettuati in favore della Organizzazione_1 e degli assegni circolari qui di seguito identificati:

- in data 14 gennaio 2009 per € 30.000 (bonifico: CRO 95424922810 in favore del conto 1146427 della Organizzazione_10 – Zibido San Giacomo- Piazza Roma, 5),

- in data 9 aprile 2010 per € 10.000 (CRO 00058303410 in favore del conto 1146427 della [...] Organizzazione_11 Piazza Roma, 5),

- in data 16 marzo 2012 per € 5.000 (assegno circolare: 4022015820-04) ed € 8.400 (assegno circolare: 4022015830-01)

e l'esibizione delle movimentazioni del conto corrente/dei conti correnti dai quali sono stati effettuati i citati pagamenti negli anni 2009 - 2012.

2.3.- Si chiede ordinarsi alla Organizzazione_6 Filiale di Assago, via Roma, angolo via G. Di Vittorio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'esibizione dell'assegno in data 22 dicembre 2009 per complessivi € 75.000 (n. 0733286458-08) in favore della [...] Organizzazione_1

indicando il titolare/i titolari del conto corrente (indicando se si tratta di [...] Controparte_1 di Parte_3 di Parte_2 o di altri soggetti) e l'esibizione delle movimentazioni del conto corrente/dei conti correnti negli anni 2009 - 2012.

2.4.- Si chiede ordinarsi alla Organizzazione_6 Filiale di Zibido San Giacomo, Piazza Roma, 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'esibizione delle movimentazioni sul conto n. 1146427 in relazione ai seguenti incassi:

- in data 14 gennaio 2009 per € 30.000 (bonifico: CRO 95424922810 proveniente dalla [...] Organizzazione_3 Organizzazione_3, Filiale di Binasco, via Filippo Turati, 2),
- in data 22 dicembre 2009 per complessivi € 75.000 (assegno bancario n. 0733286458-08 proveniente dalla Organizzazione_6 Filiale di Assago, Via G. Di Vittorio),
- in data 9 aprile 2010 per € 10.000 (CRO 00058303410 proveniente dalla [...] Organizzazione_3 Filiale di Binasco, via Filippo Turati, 2),
- in data 16 marzo 2012 per € 5.000 (assegno circolare: 4022015820-04 della [...] Organizzazione_3 Filiale di Binasco, via Filippo Turati, 2) ed € 8.400 (assegno circolare: P.IVA_4 della Organizzazione_3 [...] Filiale di Binasco, via Filippo Turati, 2)

specificando ed evidenziando, ove possibile, i nominativi degli ordinanti delle citate disposizioni.

2.5.- Si chiede ordinarsi alla Organizzazione_6 filiale di Assago, Via Roma Angolo via Di Vittorio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'esibizione:

- dell'originale dell'assegno n. 0733286458-08 (prodotto in copia quale avv. doc. n. 3), se in suo possesso;

- delle movimentazioni del conto corrente sul quale è stato tratto l'assegno n. 0733286458-08 dal 2009 al 2012 (o, in subordine, dal 1° dicembre 2009 al 31 marzo 2010), indicando la provenienza delle entrate e indentificando il nominativo /i nominativi dei titolari del conto corrente:

- di ogni documentazione relativa ai tempi e alle modalità di pagamento dell'assegno n. 0733286458-08 (prodotto in copia quale avv. doc. n. 3): comunicazioni, pagamenti, depositi, quietanze, corrispondenza con la filiale di Zibido San Giacomo, Piazza Roma n. 5 e con il cliente;

2.6.- Si chiede ordinarsi alla Organizzazione_6 filiale di Zibido San Giacomo, Piazza Roma, 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'esibizione:

- dell'originale dell'assegno n. 0733286458-08 (prodotto in copia quale avv. doc. n. 3), se in suo possesso;

- di ogni documentazione relativa ai tempi e alle modalità di pagamento dell'assegno n. 0733286458-08 (prodotto in copia quale avv. doc. n. 3): comunicazioni, pagamenti, depositi, quietanze, corrispondenza con la filiale di Assago, via Roma ang. Via di Vittorio e con il cliente [...]

Organizzazione_1

3. Richiesta di CTU

3.1- Si chiede disporsi consulenza tecnica per verificare se la firma **Parte_2** ” apposta sull’assegno prodotto da parte convenuta sub doc. n. 3 o sull’originale del documento, ove esibito, sia effettivamente stata apposta da costei, ordinando alla stessa, occorrendo, la produzione di scritture di comparazione oppure la scrittura sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”.

Per **Controparte_1** e **Parte_2**

“Piaccia all’Ill.mo Giudicante, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l’appello, le domande ivi contenute e tutte le istanze istruttorie, come proposte da **CP_2** avverso la sentenza n. 809/2022 del Tribunale di Pavia, perché destituito di fondamento fattuale e giuridico, e per l’effetto confermare, nella sua interezza, la suddetta sentenza anche relativamente alle spese e competenze legali. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. **Controparte_2** conveniva in giudizio **Controparte_1** e **Parte_2** affinché venisse accertata la simulazione, per interposizione fittizia di persona, dell’atto di assegnazione, in data 27.3.2022, da parte della **Controparte_9**, della nuda proprietà a **Parte_2** e dell’usufrutto a **Controparte_1** dell’immobile sito in Rognano (Pv) edificato dalla Cooperativa, laddove, invece, diversamente da quanto rappresentato nell’atto di assegnazione, l’assegnatario effettivo della piena proprietà dell’immobile sarebbe stato il solo **CP_1**
2. Il tribunale di Pavia, con sentenza n. 809/22 pubblicata il 7.06.2022, ha rigettato la domanda.
3. **Controparte_2** ha proposto un unico articolato motivo di appello.
 - 3.1 sotto un primo profilo, l’appellante censura l’erronea individuazione da parte del tribunale del fatto da provare nella manifestazione, in quella sede, da parte di tutte le parti del negozio in data 27.3.2002, della loro diversa volontà di attribuire la piena proprietà dell’immobile al **CP_1** in quanto il contratto simulato non si estrinseca in una controdi chiarazione, ma è connotato da un accordo simulatorio -che costituisce l’oggetto di prova- che si estrinseca nella realizzazione di un unico contratto di cui le parti dell’accordo non vogliono la produzione degli effetti apparenti o vogliono la produzione di effetti diversi;
 - 3.2 sotto un secondo profilo, l’appellante censura il punto di caduta del ragionamento del tribunale, secondo cui solo la produzione della prova scritta della controdi chiarazione gli avrebbe consentito di dimostrare l’esistenza della simulazione, posto che, in quanto terzo estraneo all’accordo simulatorio, può avvalersi, a tal fine, sia della prova per testi, sia di quella presuntiva;
 - 3.3 sotto un terzo profilo, l’appellante censura l’erronea valutazione della prova presuntiva da parte del tribunale effettuata tramite un’analisi solo parziale e parcellizzata di alcuni indizi;
 - 3.4 sotto un quarto profilo, l’appellante censura l’affermazione del tribunale secondo cui la prova presuntiva dedotta -pur erroneamente valutata- avrebbe comportato la prova di un accordo fraudolento, ma non di un accordo simulato, con la conseguenza che **Parte_1** non potrebbe più agire per l’accertamento della simulazione, allegando la fraudolenza dell’atto, allorché, come nel

caso di specie, sono spirati i termini per la revocatoria, in quanto le due azioni possono anche essere complementari, laddove il contratto dissimulato costituisce il mezzo per realizzare la frode ai creditori.

4. *Controparte_1* e *Parte_2* hanno chiesto, in principalità, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto del medesimo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è infondato.

1.1 I motivi, strettamente connessi, vengono esaminati congiuntamente.

1.2 Occorre, preliminarmente, porsi il problema dell'integrità del contraddittorio.

Infatti, ancorchè nessuna delle due parti abbia eccepito alcunchè in proposito, la sussistenza dello stesso, in quanto presupposto processuale, deve essere esaminata d'ufficio dal giudice.

In proposito, in caso di giudizio avente per oggetto la interposizione fittizia relativa di una compravendita, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio: "Nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l'interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all'accordo simulatorio, rimanendo, di regola, irrilevante per chi vende la modifica soggettiva della parte venditrice e perciò integralmente efficace l'accertamento giudiziale compiuto nei soli confronti dell'interposto e dell'interponente; d'altro canto, l'attuazione dei principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., impone un temperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso" - Sez. U, Sentenza n. 11523 del 14/05/2013 (Rv. 626187 - 01) -. Più specificamente in motivazione le Sezioni Unite hanno affermato quanto segue: "Perché, dunque, l'accertamento dell'interposizione fittizia nei confronti del venditore determini l'esigenza del litisconsorzio necessario occorre che venga dedotto ed allegato il suo interesse, ovvero la sua consapevolezza e volontà di aderire all'accordo simulatorio. Ma la individuazione di questo interesse deriva dalle deduzioni ed allegazioni delle parti sulla natura, il contenuto e l'efficacia dell'accordo simulatorio. Se nessun indizio viene fornito al riguardo ma anzi sia allegata l'integrale esecuzione del negozio traslativo dalla parte dell'alienante, la necessità del litisconsorzio deve escludersi, potendosi al più discutere dell'adempimento del relativo onere probatorio (Cass. n. 3425 del 1998, ritiene infatti che per non far sorgere nel giudice l'obbligo di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore è necessario che venga dedotta e dimostrata "l'inesistenza di ogni interesse dei suddetti alienanti a contestare l'esaminata impugnativa per simulazione dei contratti di cui trattasi")... deve affermarsi il seguente principio di diritto: "nella simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non è litisconsorte necessario, se nei suoi riguardi il negozio è stato integralmente eseguito e manca ogni suo interesse a essere parte nel giudizio"

Ancorché affermato in tema di simulazione relativa di compravendita, il principio esposto si ritiene applicabile anche alla presente fattispecie.

Infatti, non si ravvisa alcun interesse concreto da parte della **Org_1** ad essere parte del presente giudizio.

Ciò in quanto: i) il negozio è stato eseguito, in quanto in seguito all'atto di assegnazione del 27.3.2012, il corrispettivo dell'assegnazione pari a 210.000 € veniva corrisposto per 62.500 €, oltre Iva, mediante gli acconti già ricevuti e per l'importo di € 147.500 mediante l'accollo della quota parte di mutuo contratto dalla Cooperativa con il Monte dei Paschi di Siena; ii) la **Org_1** era liquidazione dal 27.10.2010 e questo era l'ultimo alloggio da assegnare, iii) è irrilevante per la **Org_1** -non derivandole alcuna conseguenza- l'assegnazione della piena proprietà dell'immobile al solo **CP_1** piuttosto che il solo usufrutto vitalizio e la nuda proprietà alla **Pt_2** come risulta dall'atto di assegnazione, essendosi la stessa comunque liberata dell'ultimo alloggio che costituiva l'ostacolo principale alla definitiva estinzione.

Quindi, alla luce di quanto esposto, la Corte reputa che, nel caso specifico, la **[...]** **Parte_5** non rivesta la qualità di litisconsorte necessario.

1.3 Ciò posto, **Parte_1** assume la sussistenza di un accordo simulatorio intercorso fra **CP_1** **Pt_2** e la **Organizzazione_1**, per effetto del quale, **Controparte_10** figurava solo apparentemente come parte del negozio di assegnazione dell'immobile, mentre i contraenti effettivi dello stesso erano i soli **CP_1** -interponente- che avrebbe acquisito la piena proprietà del bene e non solo l'usufrutto del medesimo come nell'atto ostensibile.

Quindi, **Parte_1** deve fornire la prova dell'adesione al contenuto dell'accordo simulatorio da parte di tutti e tre i contraenti – “Quindi, la partecipazione all'accordo simulatorio non può essere limitata solo all'interponente e all'interposto ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente, nel senso che questi deve dare - contestualmente od anche successivamente alla formazione di quell'intesa, purché antecedentemente o contestualmente al negozio simulato - la propria espressa adesione all'intesa raggiunta dai primi due soggetti, giacché egli deve essere in tutto consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente (v., tra le tante, Cass. n. 3318/1973; Cass. n. 2349/1990; Cass. n. 7674/1996; n. 4911/1998, cit., e Cass. n. 13261/1999). Invero, laddove il terzo sia all'oscuro degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto o, conoscendoli, non abbia ad essi prestato adesione (rendendone consapevolmente edotte entrambe le predette parti), il negozio posto in essere tra terzo ed interposto non è inficiato da alcun contrasto tra volontà e dichiarazione e gli effetti si verificano soltanto tra i soggetti che ad esso hanno formalmente preso parte – in motivazione Cass. n. 25578 del 12/10/2018 (Rv. 650676 - 01) -.

Ciò, ancorché, come rilevato nei primi due profili del motivo di appello, l'accordo simulatorio, non debba essere necessariamente coevo al contratto apparente, ma possa essere anche antecedente e non debba essere costituito, a sua volta, da un negozio espressione della volontà effettiva delle parti, e possa essere provato da **Parte_1**, in quanto terzo rispetto alle parti dell'accordo, anche mediante la prova testimoniale e presuntiva – ex plurimis Cass. n. 18049 del 06/06/2022 (Rv. 665165 - 01) Nella simulazione soggettiva relativa, il requisito della forma scritta "ad substantiam" deve essere rispettato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato, ma non

posteriore ad esso - va provato, tra le parti, con la controdedichiarazione scritta, che, non essendo espressione della "voluntas simulandi", ma atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta "ad probationem". connessi tra loro; ex plurimis, Cass. n. 36478 del 24/11/2021 (Rv. 662946 - 01) In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

Ciò posto, sulla base valutazione complessiva degli indizi, fra le due alternative possibili -negozio simulato/negozio voluto dalle parti-, deve ritenersi ben più probabile e logicamente plausibile il fatto che il negozio sia stato effettivamente voluto dalle stesse.

Occorre osservare che **Parte_1** a sostegno della tesi prospettata del negozio simulato ha dedotto i seguenti fatti- provati o incontestati:-

- **CP_1** titolare di una ditta individuale operante nell'edilizia, entrava a far parte della Cooperativa insieme alla sorella gemella **Parte_3** in qualità di socio, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, prenotando l'abitazione bifamiliare denominata **Org_2** " -piano terra per la sorella e primo piano per il medesimo;
- **CP_1** versava tre acconti, rispettivamente, in data 14.1.2009, 22.12.2009 e 9.4.2010;
- nel corso dell'anno 2010, nei confronti dei beni immobili di sua proprietà, venivano iscritte due ipoteche legali a garanzia di crediti erariali e un pignoramento da parte di un ulteriore creditore -doc. 11-;
- nell'anno 2010, la **Org_1** aveva già ultimato la realizzazione di tutti gli immobili anche se alcuni dovevano ancora essere assegnati ai soci che li avevano prenotati: pertanto la stessa veniva posta in liquidazione avendo conseguito il suo scopo sociale -verbale della Cooperativa in data 27.10.2010 doc. 17;
- in data 27.10.2010, i soci della **Org_1** erano 16 e non figurava fra gli stessi la **Pt_2** - allegato doc. 17-;
- **Pt_2** diveniva socia della **Org_1** nel 2011 -come si evince dalla relazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011, da cui risulta che i soci della stessa sono divenuti 17 -doc. 18-;
- risultava dalle sentenze del Tribunale di Pavia in data 1.3.2018 e della Corte d'appello di Milano in data 25.2.2019 che **CP_2** nell'agosto 2006, versava, su indicazione di **CP_1** sul conto intestato a **Pt_2**, la somma di 8.000 € a lui dovuta per l'esecuzione di lavori di idraulica eseguiti su incarico di **Parte_6** 1 e 2 appellati-;
- risultava, altresì, dalla stessa sentenza della Corte d'appello che **Pt_2** nell'agosto 2006 era compagna di **CP_1**
- successivamente, gli stessi avevano avuto due figli **Persona_2** nel 2007 e [...] **Per_3** nel 2010-;
- risultava dalla relazione allegata al bilancio del 2011 -doc. 18- che la Cooperativa -già posta in liquidazione- era ancora esposta al rischio derivante dall'esposizione finanziaria nei confronti della banca che aveva erogato il mutuo in quanto non si era ancora completata

l'assegnazione degli alloggi edificati, in quanto un socio assegnatario dell'unità immobiliare non aveva ancora proceduto al rogito e quindi non si era ancora accollato la quota di mutuo.

Inoltre, la **Org_1** era esposta al rischio dell'insolvibilità dello stesso.

Ciò posto, è noto che "In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi- Cass. n. 9054 del 21/03/2022 (Rv. 664316 - 01) ex plurimis, conforme Cass. n. 12002 del 16.5.2007-.

Tuttavia, tali fatti non provano che i tre contraenti si fossero accordati affinché nessun effetto del negozio di assegnazione si verificasse nei confronti della **Parte_7** **CP_1** fosse l'assegnatario della piena proprietà dell'immobile.

Certamente la **Org_1** ha consentito l'ingresso come socia della **Pt_2** nel 2011, quando la stessa era già stata posta in liquidazione e quindi non vi era alcuna necessità di incrementare il numero dei soci.

Tuttavia, tale condotta della **Org_1** è perfettamente compatibile anche con l'assegnazione effettivamente voluta della nuda proprietà dell'immobile alla medesima.

Infatti, anche l'effettiva assegnazione della nuda proprietà dell'immobile alla **Pt_2** e dell'usufrutto a **CP_1** avrebbe consentito alla Cooperativa -come in realtà avvenuto- di superare l'impasse derivante dalla necessità di assegnare l'ultimo immobile e liberarsi dell'esposizione finanziaria costituita dall'obbligo di versare le rate del mutuo.

Pertanto, posto che la **Org_1** avrebbe perseguito il proprio obiettivo anche laddove il negozio di assegnazione della nuda proprietà alla **Pt_2** avesse prodotto i suoi effetti, non si può inferire che l'ingresso della medesima nella **Org_1** come socia nel 2011 fosse finalizzato esclusivamente per fungere da parte apparente e schermare con la sua presenza la effettiva assegnazione della piena proprietà a **CP_1**.

Ciò, di per sé, esclude, quantomeno, la prova della partecipazione all'asserito accordo simulatorio della Cooperativa, elemento, di per sé, già sufficiente per rigettare la domanda di **Parte_1**.

Pertanto, anche rispetto al rapporto fra interposto -Ceretta- e interponente **CP_1** i fatti dedotti e provati non provano presuntivamente la sussistenza di un accordo simulatorio finalizzato all'intestazione fittizia della nuda proprietà alla prima.

Infatti, **CP_1** è risultato comunque assegnatario dell'usufrutto vitalizio -comunque aggredibile dai propri creditori- e si è accollato, unitamente alla **Pt_2**, la quota del mutuo della Cooperativa.

L'assenza o comunque i modesti vantaggi ricavati dal medesimo rendono poco plausibile un accordo simulatorio fra i due.

Infatti, laddove **CP_1** e la **Pt_2** si fossero accordati per simulare gli effetti del negozio, sarebbe stato certamente più logico -posto che non vi erano ostacoli in tal senso- che si fossero

accordati per intestare apparentemente la piena proprietà dell'immobile alla **Pt_2** e non solo la nuda proprietà dello stesso.

Infatti, ciò avrebbe consentito a **CP_1** di occultare interamente il bene di sua proprietà ai propri creditori senza neppure accollarsi le rate del mutuo.

Correlato agli elementi esposti, anche il pagamento da parte del solo **CP_1** degli acconti non è per nulla incompatibile con gli effetti voluti e non simulati del negozio.

Infatti, l'assegnazione della nuda proprietà alla **Pt_2** può trovare la propria giustificazione nel fatto che la **Pt_2** si sia accollata -in solido con **CP_1** il pagamento delle rate del mutuo.

Infine, il fatto che sia provato che **CP_1** in passato avesse utilizzato la **Pt_2** da cui era legato da un lungo rapporto di convivenza e da cui aveva avuto due figli, come propria prestanome, avendo veicolato sul conto corrente intestato solo alla medesima il pagamento di prestazioni da lui eseguite, non può, singolarmente, essere ritenuto un elemento decisivo, a fronte di plurimi e convergenti indizi di segno contrario che fanno ritenere presuntivamente molto più plausibile l'ipotesi alternativa che il negozio fosse voluto.

Né le prove orali non assunte, né gli ordini di esibizione richiesti e non disposti avrebbero apportato elementi nuovi.

Infatti, tutte gli ordini di esibizione e i capitoli di prova orale -tranne il n. 20- vertevano su fatti già provati e di cui si è tenuto conto in sede di valutazione della prova.

Sul capitolo 20 sono indicati come testimoni soci della cooperativa estranei al rapporto fra le parti. L'unico teste, fra quelli indicati, potenzialmente a conoscenza dei fatti era il presidente della Cooperativa.

In ogni caso il contenuto assolutamente generico del capitolo lo rende inidoneo a incrinare la prova logica fondata su plurimi indizi certi, precisi e concordanti che depongono per l'assenza di un accordo simulatorio.

Consegue pertanto il rigetto dell'appello.

2. Le spese seguono la soccombenza.

Pertanto, **Parte_1** deve essere condannata a pagare le spese del grado che vengono liquidate in base al D.M. n. 147/22, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento -indeterminabile di media complessività-, in € 8.470,00, -di cui € 2.518,00 per la fase di studio € 1.665 per la fase introduttiva, € 4.287,00 per la fase decisoria-, il tutto oltre IVA, c.p.a. e accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. **rigetta** l'appello, e per l'effetto,
2. **conferma** la sentenza del Tribunale di Pavia n. 809/2022, pubblicata il 7.6.2022;
- 3.

4. condanna *Parte_1* al pagamento in favore di *Controparte_1* e *Pt_2* [...] delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi € 8.470,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;

5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante *Parte_1* dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.

Milano, 19.4.2023

IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola

IL PRESIDENTE
Giovanna Ferrero